সংবিধিবদ্ধ আইন কাকে বলে (Definition of statutory law)

জাতীয় সংসদ বা পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন হলো সংবিধিবদ্ধ আইন। এটি আইনের অন্যতম উৎস। সকল দেশের পার্লামেন্ট কর্তৃক আইন তৈরি হয়। আর পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বাতিল করতে পারে না। এমনকি অন্য কর্তৃপক্ষ সংশোধন বা পরিবর্তনও করতে পারে না।

মূল আইন ও পদ্ধতিগত আইন
(Substantive law and Procedural law)

যে আইনে জনগণের অধিকার ও দায়-দায়িত্বের বিধান থাকে সেই আইনকে মূল আইন বলে। যেমন : দণ্ডবিধি, চুক্তি আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ইত্যাদি মূল আইন।

যে আইনের মাধ্যমে মূল আইন বাস্তবে কার্যকর করা হয় তাকে পদ্ধতিগত আইন বলে।

যেমন : দেওয়ানী কার্যবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি, সাক্ষ্য আইন ইত্যাদি পদ্ধতিগত আইন।

প্রচলিত আইন কাকে বলে (What is meant by conventional law)

প্রচলিত আইন হলো সমাজে স্বীকৃত কোন নিয়ম বা বিধি। প্রচলিত আইন বলতে বোঝায় সেই আইনসমূহকে যা একটি দেশে সরকার বা শাসনব্যবস্থা কর্তৃক প্রণীত। এগুলো মেনে চলা সাধারণ জনগণের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রচলিত আইন আদালতের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য।

Prof. Salmond (অধ্যাপক স্যামন্ড) এর মতে, প্রচলিত আইন হলো এমন একটি আইন যার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের সম্পর্ক নির্ধারণে নির্দিষ্ট আচরণ বিধি মেনে চলে।

একটি বিল কিভাবে আইনে পরিণত হয় ঃ

** বিল আকারে উত্থাপন
** বেসরকারী বিল
** সরকারী বিল
** গেজেট প্রকাশ
** আলোচনা
    সরাসরি আলোচনা
    কমিটিতে প্রেরণ
** সংসদে আলোচনা পর্যায়
** রাষ্ট্রপতির সম্মতি

অধীনস্ত আইন

(Sub-ordinate / Delegated Legislation)

আইন বিভাগের উপর আইন প্রণয়নের মূল দায়িত্ব। এই আইন বিভাগ যদি আইন প্রণয়নের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সীমিত ক্ষমতা অর্পণ করে তাহলে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে আইন প্রণয়ন করবে তাকে অধীনস্ত আইন বা অর্পিত আইন বা ভারার্পিত আইন বলে।

* অধীনস্ত বা ভারার্পিত আইনের সুবিধা
* অধীনস্ত বা ভারার্পিত আইনের অসুবিধা
* অধীনস্ত বা ভারার্পিত আইন কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়

শাস্তি (Punishment)

শাস্তির মতবাদ :

(১) প্রতিশোধমূলক মতবাদ :

(২) প্রতিরোধমূলক বা নিবারণমূলক মতবাদ :

(৩) প্রায়শ্চিত্যমূলক মতবাদ :

(৪) সংশোধনমূলক মতবাদ :

(৫) দৃষ্টান্তমূলক বা নিবৃত্তিমূলক মতবাদ :

শাস্তির প্রকার : (দণ্ডবিধি, ৫৩ ধারা)

(১) মৃত্যুদণ্ড

(২) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

(৩) কারাদণ্ড

(৪) সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ

(৫) জরিমানা

(১) ধারা-১২১ : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

(২) ধারা-১৩২ : বিদ্রোহে সহায়তা

(৩) ধারা-১৯৪ : মৃত্যুদণ্ডের উদ্দেশ্যে কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য

(৪) ধারা-৩০২ : খুন করা

(৫) ধারা-৩০৩ : যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী কর্তৃক খুন

(৬) ধারা-৩০৫ : শিশু, উন্মাদ ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করা

(৭) ধারা-৩০৭ : যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী কর্তৃক খুনের চেষ্টায় আঘাত করা

(৮) ধারা-৩৯৬ : ডাকাতিকালে খুন

(৯) ধারা-৩২৬(এ) : ইচ্ছাকৃত দুইচোখ উপড়ে ফেলা বা এসিড দ্বারা মুখ বিকৃত করা

(১০) ধারা-৩৬৪(এ) : ১০ বছর বয়সের কম এমন ব্যক্তিকে অপহরণ করা

আইনবিজ্ঞানের মতবাদ (School of Jurisprudence)

আইনের পর্যালোচনা করা আইনবিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য। আইনের স্বরূপ বা প্রকৃতি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

আইনের উৎস, আইনের ক্রমবিকাশ, আইনের উদ্দেশ্য, আইনের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন আইনবিজ্ঞানী বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আইনবিজ্ঞানীগণের এ সকল মতবাদকে আইনবিজ্ঞানের মতবাদ বলা হয়।

আইনের সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে কোন কোন মতবাদে বলা হয়েছে যে, আইন সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রের জন্মেরও পূর্বে। নিম্নে আইনবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদের নাম উল্লেখ করা হলো:

(i) ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical School)
(ii) তুলনামূলক মতবাদ (Comparative School)
(iii) বিশ্লেষণাত্মক মতবাদ (Analytical School)
(iv) সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (Sociological School)
(v) নৈতিক মতবাদ (Ethical School)
(vi) দার্শনিক মতবাদ (Philosophical School)
(vii) অর্থনৈতিক মতবাদ (Economical School)